

ORDENANZA Nro. 045/2.021 J.M.

POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA Nro. 06/2020 J.M. "POR LA QUE SE RECHAZA EL VETO INTERPUESTO POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2998/I.M. POR LA CUAL SE OPONE VETO A LA ORDENANZA Nro. 002/2020 J.M. Y SE RATIFICA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA ORDENANZA Nro. 002/2020 J.M. SANCIONADA POR LA JUNTA MUNICIPAL "POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA ORDENANZA Nro. 016/2016 J.M. POR LA QUE SE DEROGA LA ORDENANZA Nro. 024/2013 J.M. POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y SE AMPLIA LA ORDENANZA Nro. 040/98 J.M. POR LA CUAL SE REGULA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS Y GASOLINERAS EN CIUDAD DEL ESTE".-

Ciudad del Este, 3 de noviembre de 2021.-

VISTO: La minuta minuta escrita presentado por los Sres. Concejales Lic. Teodoro Mercado, Lic. Juan Angel Núñez, Carlos Contreras y Lilian González de Aguinalalde, que contiene el proyecto de ordenanza "POR LA CUAL SE DEROGA LA ORDENANZA N° 06/2020 POR LA QUE SE RECHAZA EL VETO INTERPUESTO POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2998/I.M. POR LA CUAL SE OPONE VETO A LA ORDENANZA N° 002/2020 J.M. Y SE RATIFICA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA ORDENANZA Nro. 002/2020 J.M. SANCIONADA POR LA JUNTA MUNICIPAL "POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA ORDENANZA Nro. 016/2016 J.M. POR LA QUE SE DEROGA LA ORDENANZA Nro. 024/2013 J.M. POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y SE AMPLIA LA ORDENANZA Nro. 040/98 J.M. POR LA CUAL SE REGULA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS Y GASOLINERAS EN CIUDAD DEL ESTE", y;

CONSIDERANDO: Que, el pedido se fundamenta en la necesidad de salvaguardar la seguridad, el medio ambiente, el suelo y demás recursos naturales que pueden provocar alteraciones por la proliferación de las estaciones de servicios en nuestra ciudad, que por cierto cada día se van instalando en total contravención a las leyes y ordenanzas vigentes en especial contrariando lo establecido en nuestra carta magna ART. 7 DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE, SECCIÓN II, DEL AMBIENTE, por lo que taxativamente dispone: TODA PERSONA TIENE DERECHO A HABITAR EN UN AMBIENTE SALUDABLE Y ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. CONSTITUYEN OBJETIVOS PRIORITARIOS DE INTERÉS SOCIAL LA PRESERVACIÓN, LA CONSERVACIÓN, LA RECOMPOSICIÓN Y EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE, ASÍ COMO SU COORDINACIÓN CON EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. ESTOS PROPÓSITOS ORIENTARÁN LA LEGISLACIÓN Y LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL PERTINENTE, en concordancia con el art. 8 DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL del mismo cuerpo legal.-

Que, haciendo el análisis normativo que no es otra cosa que "UN PROCESO DE HACER RECOMENDACIONES SOBRE QUE ACCIÓN SE DEBE TOMAR O ADOPTAR UN PUNTO DE VISTA PARTICULAR SOBRE UN TEMA" llegamos al pleno convencimiento de que corresponde hacer lugar a la derogación de esta ordenanza núm. 06/2020 J.M. y en consecuencia entrara en vigencia lo que dispone la Ordenanza Nro. 016/2016 J.M. Art. 1°.- DEROGAR totalmente la Ordenanza Nro. 024/2013 quedando vigente el Art. 2° de la Ordenanza Nro. 29/2003 J.M. que regula las Estaciones de Servicio y Gasolineras e Ciudad del Este.-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, en Sesión Ordinaria de fecha 3 de noviembre del año 2021, Según Acta Nro. 388; por tanto:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE REUNIDA EN CONCEJO ORDENA

Artículo 1°:- QUEDA, derogada la Ordenanza Nro. 06/2020 J.M. "POR LA QUE SE RECHAZA EL VETO INTERPUESTO POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2998/I.M. POR LA CUAL SE OPONE VETO A LA ORDENANZA Nro. 002/2020 J.M. Y SE RATIFICA EN TODOS SUS TÉRMINOS LA ORDENANZA Nro. 002/2020 J.M. SANCIONADA POR LA JUNTA MUNICIPAL "POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA ORDENANZA Nro. 016/2016 J.M. POR LA QUE SE DEROGA LA ORDENANZA Nro. 024/2013 J.M.

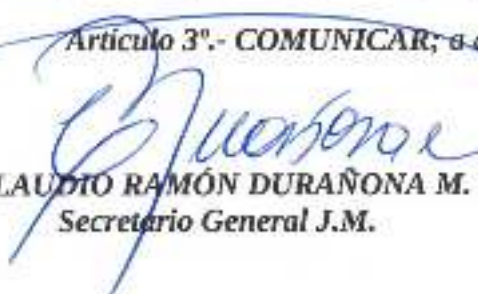
CORRESPONDE A LA ORDENANZA NRO. 045/2.021 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE Y SE AMPLIA LA ORDENANZA Nro. 040/98 J.M. POR LA CUAL SE REGULA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS Y GASOLINERAS EN CIUDAD DEL ESTE”.-

Artículo 2º.- QUEDA, vigente la Ordenanza Nro. 016/2016 J.M. Art. 1º que deroga totalmente la Ordenanza Nro. 024/2013 J.M. quedando vigente el Art. 2º de la Ordenanza Nro. 29/2003 J.M. que regula las Estaciones de Servicios y Gasolineras en Ciudad del Este, quedando de la siguiente forma:

Inc. a) En lo sucesivo no podrá instalarse en un radio menor a mil metros (1000mts.) de una instalación a otra dentro del Municipio del Ciudad del Este, ya sea estaciones de servicios, puestos de ventas o gasolineras; así mismo no podrán estar ubicados a distancia menor de (300mts.) trescientos metros de lugares de almacenamiento de materiales productores de calor, (altos hornos, incineradores) y como mínimo a cien metros (100mts.) de sitios de aglomeración de personas(escuelas, estadios, teatros, hospitales, etc.).-

Artículo 3º.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHÁVEZ
Presidente J.M.